



|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Subsecretaría de Policía Estatal</b><br>Manual de normas<br>Capítulo 41 Patrulla<br>Subcapítulo 41.2 Operaciones                  | Página 1 de 6                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                      | Fecha de Creación<br>04/noviembre/20 |
|                                                                                   |                                                                                                                                      | Fecha de Revisión<br>04/noviembre/20 |
|                                                                                   | La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 41.2.2 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA). |                                      |

## 41.2.2 PERSECUCIÓN DE VEHÍCULOS

### a) Evaluar las circunstancias

Para determinar si una persecución de vehículos debe iniciarse, continuar o terminar, deben ser considerados factores significativos, tales como:

- La gravedad de la infracción o delito cometido y su relación con la seguridad de la ciudadanía.
- Seguridad de los ciudadanos en el ámbito de la persecución.
- Seguridad del personal actuante en la persecución.
- Hora del día.
- Tránsito vehicular.
- Tránsito peatonal.
- Ubicación de la persecución (zona urbana, zona rural, vialidad federal, vialidad estatal, etcétera).
- Tipo de carretera y/o calle (asfalto, terracería, etcétera).
- Condiciones de la carretera y/o calle.
- Condiciones climáticas.
- Conocimiento de la zona por parte del personal actuante.
- Velocidades involucradas.
- Entrenamiento y experiencia en persecución de vehículos por parte del personal actuante.
- Disponibilidad y calidad de comunicación entre las unidades, personal actuante, mandos y central de radio durante el desarrollo de la persecución de vehículos.
- La urgencia de detención de la o las personas perseguidas.
- La posibilidad de que la o las personas detenidas puedan ser identificadas y detenidas en otro tiempo, por otros medios o por otras autoridades.





### **b) Criterios bajo los cuales se puede iniciar una persecución**

Una persecución podrá iniciarse cuando:

- Un policía tenga una duda razonable que el conductor y/o cualquier pasajero ha cometido o está cometiendo un hecho probablemente delictivo o una infracción al Reglamento de Tránsito del Estado de México.
- El conductor se niega a detener la marcha de su vehículo cuando un policía le da la señal para hacerlo.

### **c) Responsabilidades del personal o la unidad de inicio**

Al momento que un policía inicia una persecución de vehículos tendrá la obligación de solicitar apoyo, notificar a su mando y central de radio la descripción del vehículo, ubicación y dirección de la persecución, motivo de esta y toda aquella información que sea de utilidad para la identificación del conductor y su posterior detención, así como también determinar si la persecución continua o se da por terminada.

### **d) Designación de las responsabilidades de la unidad secundaria**

Durante el desarrollo de una persecución de vehículos, la patrulla que sigue a la que inició la persecución (unidad principal) será denominada unidad secundaria, la cual tendrá la responsabilidad de mantener informado al mando y a la central de radio correspondiente del progreso, velocidades, cambios de dirección y demás datos útiles para el monitoreo y seguimiento, así como también, de ser necesario, asumirá el papel de unidad principal.

### **e) Especificaciones de los roles y restricciones aplicables en las persecuciones con vehículos**

- Únicamente las patrullas debidamente rotuladas con la cromática oficial y equipadas con sirena y torreta de luces de emergencia, podrán iniciar y/o continuar una persecución de vehículos.
- La motopatrullas y vehículos sin cromática, equipados con sirena y luces de emergencia, podrán iniciar la persecución hasta que una patrulla pueda tomar el control como unidad principal, momento en el que se separarán de la misma.
- No más de dos vehículos (unidad principal y unidad secundaria) participarán en una persecución, excepto que el mando ordene lo contrario por considerarlo necesario.
- El personal operativo que se encuentre comisionado fuera de la Subsecretaría de Policía Estatal no podrá participar en una persecución de vehículos.
- Los vehículos de transporte pesado (camiones, autobuses, grúas, blindados, etcétera), así como los de atención pre hospitalaria (ambulancias), al igual las patrullas que por alguna situación lleven pasajeros civiles, no deberán formar parte de una persecución.





**f) Asignación de las responsabilidades del operador de telecomunicaciones**

- De ser posible, el operador de telecomunicaciones dirigirá el tráfico no relacionado con la persecución a un canal alternativo.
- Notificar de manera inmediata al jefe de región o su equivalente, que corresponda de acuerdo al lugar de la persecución.
- Controlar y coordinar las comunicaciones durante la persecución, bajo la supervisión del jefe de región o su equivalente.
- Informar a otras instancias sobre la persecución y si se requiere ayuda de los mismos.
- Asesorar y mantener informadas a otras unidades sobre el progreso de la persecución.
- En la medida de lo posible, y sin desatender las comunicaciones, el o los operadores de telecomunicaciones tratarán de identificar al conductor y determinar si es posible su posterior detención, información que se entregará al jefe de región o su equivalente, con la finalidad de que sea evaluada para dar por terminada la persecución.

Si se tiene el riesgo de que la persecución salga de los límites territoriales del Estado de México, de manera inmediata se notificará a la corporación correspondiente, proporcionándole todos los datos.

**g) Descripción de responsabilidades del supervisor**

Al tomar conocimiento de una persecución de vehículos que se inició dentro de su área de responsabilidad y en la que participen de manera directa elementos adscritos a la Subsecretaría de Policía Estatal, el jefe de región o su equivalente deberá:

- Informar mediante el radio policial al personal a su cargo de la persecución de vehículo, así como autorizar o no la misma.
- Supervisar el control y coordinación de las comunicaciones de la persecución. En el supuesto que el jefe de región o su equivalente se encuentre a bordo de la unidad principal o unidad secundaria, nombrará a un elemento policiaco para realizar las funciones de supervisor de comunicaciones.
- Ser consciente de las condiciones ambientales durante la persecución, tales como: clima, hora del día, tránsito, tipo de terreno, velocidad de persecución, etcétera.
- Supervisar que la actuación del personal involucrado en la persecución sea apegada a la normatividad aplicable vigente.
- Dar seguimiento a las unidades directamente involucradas (principal y secundaria), así como a las de apoyo.
- Autorizar unidades adicionales, en caso de ser necesario y retirar de la persecución cualquier vehículo no requerido.
- Mantener informado del desarrollo de la persecución al Subdirector Operativo o su equivalente.
- Asegurarse que las corporaciones policiacas de estados colindantes con el Estado de México estén debidamente informadas, si es que la persecución entra en su territorio.



#### **h) Especificación del momento en el que debe finalizar la persecución**

Una persecución de vehículos se deberá dar por terminada si:

- No se cuenta con elementos suficientes que justifiquen la persecución.
- Continuar con la persecución representa un peligro más grande que la detención del conductor y/o sus acompañantes.
- Las circunstancias ambientales pueden entorpecer el desarrollo de la persecución.
- Se logra la detención del vehículo perseguido.

#### **i) Especificación de la autoridad que puede ordenar el fin de la persecución**

El conductor de la unidad principal, jefe de servicios, jefe de región o cualquier servidor público con asignación de mando involucrado en el desarrollo de la persecución podrá dar por terminada la misma.

#### **j) Participación en persecuciones dentro de la jurisdicción o entre distintas entidades que involucren personal del organismo u otras agencias**

Siempre que exista la posibilidad de que una persecución de vehículos iniciada por personal adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal se extienda a alguna entidad colindante con el Estado de México o a una carretera a cargo del Gobierno Federal, el operador de telecomunicaciones notificará al C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad) con la finalidad de que se ponga en alerta a las instituciones de seguridad pública correspondientes.

Si la persecución entra a una demarcación colindante con el Estado de México o a una carretera a cargo del Gobierno Federal, las instituciones correspondientes, previamente alertadas, tomarán el control de la misma, implementando sus propios protocolos. Los elementos de esta Subsecretaría que lleven el seguimiento del vehículo perseguido apoyarán a las instituciones de seguridad pública externas, siempre y cuando estas lo soliciten; de lo contrario, permanecerán alerta dentro de los límites del Estado de México.

En caso de que la Subsecretaría de Policía Estatal sea informada por alguna institución de seguridad pública externa, que una persecución de vehículos inicia dentro de alguno de los estados colindantes con el Estado de México o en una carretera a cargo del Gobierno Federal, o pudiera entrar a los límites de la entidad, el Jefe de Región o su equivalente alertará al personal a su cargo para que, en caso de ser necesario, se ponga en marcha de manera inmediata lo establecido en la presente directiva.



**k) La exigencia de un informe escrito y una revisión administrativa de cada persecución**

Todos los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Policía Estatal que durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, participen en una persecución de vehículos, al término de esta, tendrán la obligación de rendir un informe por escrito dirigido a su superior inmediato, en el que se detallen de manera pormenorizada los hechos y las circunstancias que los llevaron a participar en la persecución, así como también se incluirá una descripción de su rol dentro de la persecución, de igual manera que se mencionarán los incidentes ocurridos, en caso de existir, (accidentes, lesionados, pérdida y/o daño de equipo, uso de armas, etcétera).

El Jefe de Región o su equivalente, reunirá todos los informes originales, así como la documentación correspondiente a la persecución, y la remitirá a la Subdirección Operativa o su equivalente, a fin de que se inicie la revisión administrativa de cada persecución.

El Coordinador Operativo, o su equivalente, realizará la revisión administrativa de cada una de las persecuciones de vehículos que se lleven dentro de su área de responsabilidad para determinar:

- Si la persecución se realizó de acuerdo a la presente directiva y en concordancia con la normatividad aplicable vigente.
- Si se detectaron problemas en la capacitación correspondiente a persecución de vehículos.
- Si el equipo y/o los procedimientos utilizados durante el desarrollo de la persecución son suficientes para la atención de futuras persecuciones y posterior detención de el o los responsables.

Se enviará, mediante los conductos apropiados, copia del expediente de cada persecución de vehículos en la que participe personal adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal, al Órgano Interno de Control, así como a la Unidad de Asuntos Jurídicos, a fin de determinar si el personal actuante incurrió en algún tipo de responsabilidad.

**l) La realización de un análisis anual documentado de los informes de persecuciones, que incluya una revisión de los procedimientos indicados en las políticas y los informes, sujeto a la aprobación del Director Ejecutivo del organismo**

Los titulares de las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Policía Estatal o los servidores públicos que estos designen para tal efecto, realizarán un análisis a los documentos derivados de las persecuciones de vehículos en las que personal bajo su mando haya participado durante el año anterior; en dicho análisis se incluirá una revisión de los lineamientos contenidos en esta directiva, así como también se revisarán los informes que el personal actuante en las persecuciones haya realizado.



**m) Entrenamiento inicial documentado sobre la política de persecución del organismo**

El personal de las unidades operativas de la Subsecretaría de Policía Estatal recibirá capacitación teórica y práctica relacionada con la presente directiva. Esta capacitación podrá ser impartida dentro del curso de formación inicial o por los elementos que cuenten con experiencia verificable en este tipo de situaciones, y quedará documentada en los archivos de las diferentes unidades operativas donde sea impartida.

**n) Revisión anual documentada de la política de persecuciones por todos los oficiales públicos**

Los titulares de las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Policía Estatal o los servidores públicos que estos designen para tal efecto, realizarán una revisión anual de la presente directiva para proponer al Subsecretario modificaciones debidamente justificadas, mismas que resultarán en el mejoramiento del presente documento.

|                                                                           |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisó</b>                                                             | <b>Aprobó</b>                                                                               |
| <b>Policía Fernando Dávalos Montaña<br/>Gerente de Acreditación CALEA</b> | <b>Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva<br/>Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM</b> |

